



Защита персональных данных в цифровой среде

Искусственный интеллект, реклама и новая
реальность работы юриста

Печенкин Алексей



Иллюзия безопасности



Договоры и
документы

Переписка с
клиентами

Внутренние системы
(CRM)

Цифровые сервисы
и ИИ

Утечка баз данных на
сотни миллионов
записей — сегодня это
уже регулярная
практика, а не редкое
событие.





О чем поговорим

1

Что такое
персональные
данные

2

Реклама и
персональные
данные:
опасный микс

3

ИИ и юристы:
незаметная
утечка



× × ×
× × ×

1

Что такое персональные данные

× ×
× ×



Спойлер: это не только ФИО и паспорт



Персональные данные — это любая информация, которая прямо или косвенно относится к определенному или определяемому человеку.

Идентификация — это не только то, что уже происходит, но и то, что потенциально возможно.



Главный критерий: можно ли по этим данным определить конкретного человека?

× × Ловушка «просто работы» с данными
× ×
× ×

Обработка — это любое
действие с данными

× ×
× ×

✕ ✕

✕ ✕

✕ ✕

Проверяющий Роскомнадзора смотрит на связку:



- какие данные реально собираются;
- где они хранятся;



- какие системы используются;
- соответствует ли это тому, что написано в документах.

✕ ✕

✕ ✕



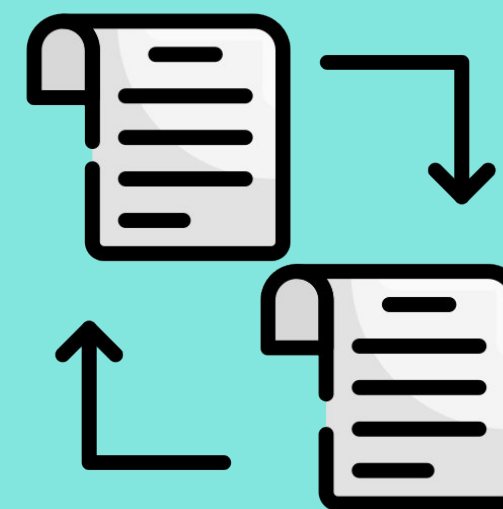
Цель обработки персональных данных



какие данные
могут
собираться



как долго они
могут храниться



какие действия с
ними допустимы





2

Реклама и персональные данные: опасный микс



× ×

× ×

× ×

согласие на обработку ≠ согласие на рекламу

Обработка может быть
обоснована, например,
исполнением договора или
необходимостью оказания
услуги

Реклама — это всегда
отдельная цель, требующая
самостоятельного и явно
выраженного согласия
субъекта

Главная ошибка: одна галочка на сайте на все действия
(обработка, реклама, передача).

× ×

× ×



Ошибка № 1

Все смешивать в одну цель.
Закон требует простую вещь: согласие должно быть конкретным

Ошибка № 2

Хочешь воспользоваться сервисом — согласишься на рекламу
Добровольность согласия ставится под сомнения

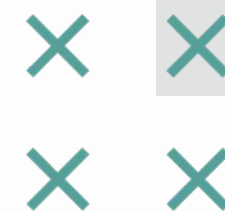
Ошибка № 3

Источник данных.
Каждая новая обработка должна иметь собственное правовое обоснование, привязанное к конкретной цели



Таргетинг и «похожие аудитории»

Сложность рекламы в контексте персональных данных заключается в необходимости одновременно учитывать несколько правовых режимов и корректно разграничивать цели обработки



Маркетинговые грабли



Первый кейс

Форма на сайте с одной галочкой.

Вопрос: можно ли по ней отправлять рекламу?

Второй кейс

Использование данных для «дорассылки» после оказания услуги.

Вопрос: изменилась цель?

Третий кейс

Покупка или получение базы контактов.

Вопрос: можем ли мы по ней рассылать?

Четвертый кейс

Загрузка базы клиентов в рекламный кабинет.

Вопрос: нужно ли согласие?

Пятый кейс

Один звонок определяет:
— геолокацию;
— дом, работу;
— интересы, доход, поведение.

Вопрос: это персональные данные?

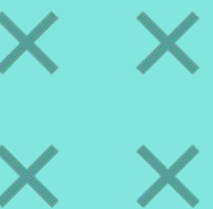




Граница между рекламой и информированием

Реклама - направлена на продвижение товаров/услуг, формирование интереса → требует отдельного согласия

Информирование - связано с исполнением договора или оказанием услуги → отдельного согласия на рекламу не требует

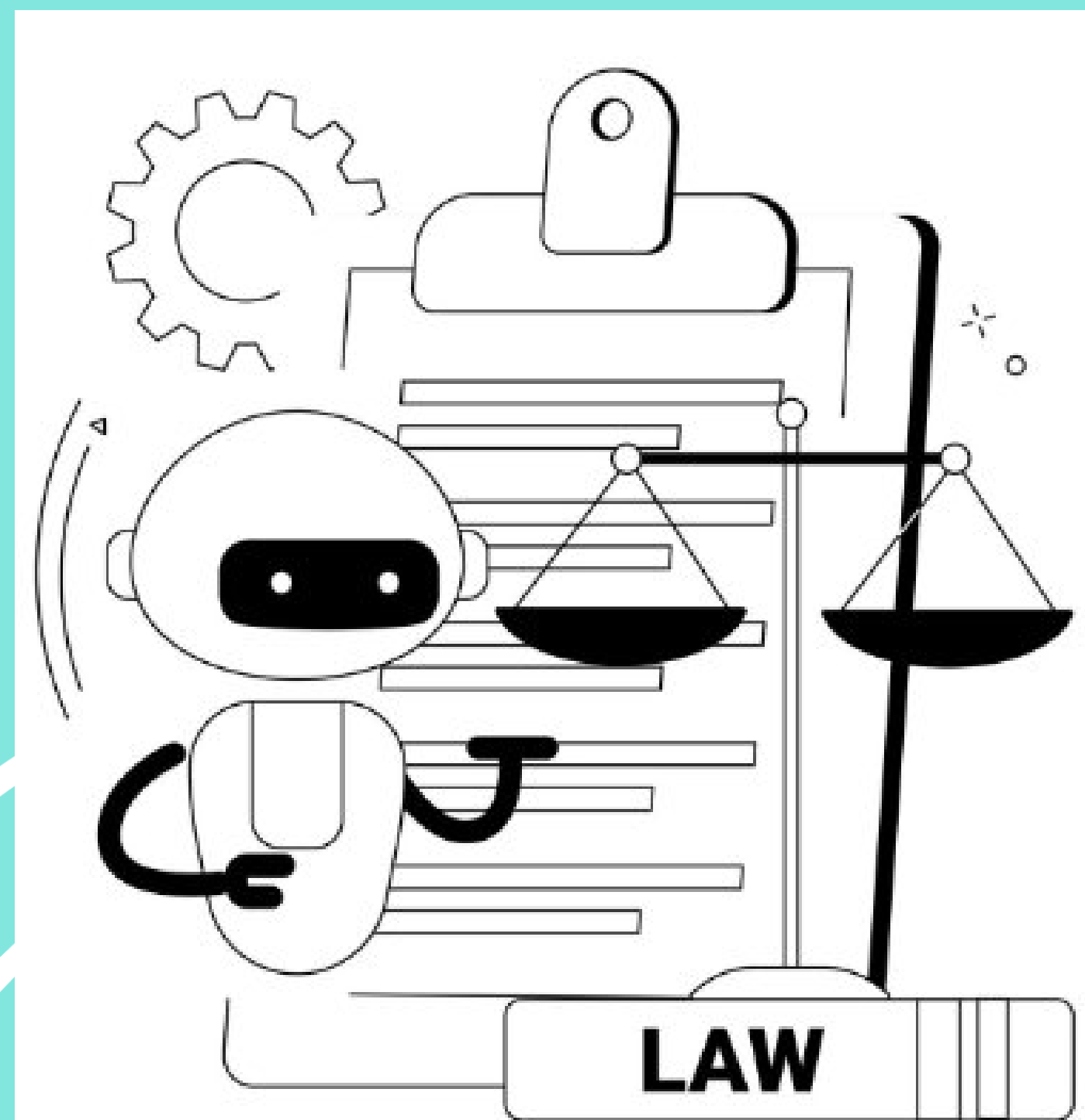


3

× ×
× ×
× ×

ИИ и юристы:
незаметная утечка

× ×
× ×



Новая среда — старые риски

Регулирование только формируется, практика неоднородна, многие вопросы остаются открытыми.

Когда юрист использует инструменты на базе ИИ, он фактически передает данные третьей стороне — поставщику технологии.

х х

х х

х х

Загружаете договор с данными клиента в ИИ,
чтобы «улучшить текст»?

Юридически значимые действия в этот момент:

произошла передача
персональных данных третьему
лицу — поставщику ИИ.

произошла трансграничная
передача данных, поскольку
инфраструктура большинства
сервисов находится за
пределами РФ.

произошло использование
данных в дополнительных
целях — например, для
обучения модели.

х х

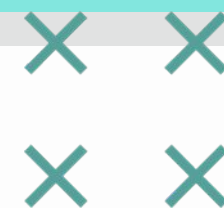
х х



«Анонимная» работа с кейсом

Юрист формирует запрос: «есть клиент, работает в такой-то компании, такая-то ситуация, что делать?»

Отсутствие ФИО не означает отсутствие персональных данных. Идентификация часто строится на совокупности признаков (должность, отрасль, описание конфликта). Это позволяет вычислить человека, особенно в узком профессиональном контексте.



x x

x x

x x

Внутренняя работа компании

Юридический отдел использует внешний ИИ-сервис для анализа массива обращений клиентов, жалоб или внутренних документов.

С точки зрения восприятия это «внутренняя работа», а с точки зрения права — это вовлечение третьего лица. Это требует отражения в процессах, документах и осмысления с точки зрения целей обработки.

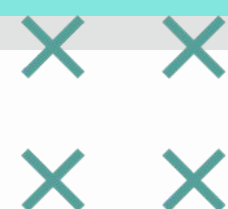
x x
x x



Шаблоны без данных: есть ли риск?

Юрист использует ИИ для генерации шаблонов без загрузки реальных данных (например, «составить договор»)

Прямого нарушения ПДн нет, но риск смещается в профессиональную плоскость. ИИ может генерировать тексты, которые выглядят корректно, но не учитывают контекст, судебную практику или изменения законодательства. Это риск профессиональной ошибки.





Пользователь воспринимает ИИ как инструмент.
Право воспринимает его как внешнего участника
обработки данных.

Технологии ИИ не укладываются в привычную
модель «оператор — обработчик — субъект».



ИИ — это не только риск, но и инструмент.
Новая задача - выстроить правила.

× ×
× ×

Какие данные допустимо
использовать

В каких случаях
требуется
дополнительное
основание

Какие сервисы можно
применять с учетом требований
к локализации и
трансграничной передаче



× ×
× ×



Ключевой навык юриста — способность задавать правильные вопросы.

1. Что происходит с данными;
2. Кто получает к ним доступ;
3. Где они обрабатываются;
4. Для каких целей они могут использоваться помимо очевидных;
5. Какие последствия это может иметь в долгосрочной перспективе.



х х

х х

х х

Загружаете договор с данными клиента в ИИ,
чтобы «улучшить текст»?

Юридически значимые действия в этот момент:

произошла передача
персональных данных третьему
лицу — поставщику ИИ.

произошла трансграничная
передача данных, поскольку
инфраструктура большинства
сервисов находится за
пределами РФ.

произошло использование
данных в дополнительных
целях — например, для
обучения модели.

х х

х х



Юрист будущего

Профессионализм в теме персональных данных — это переход от мышления «как сделать правильно» к мышлению «где здесь риск и насколько он управляем».

Бумаги не гарантируют соблюдения закона. Значение имеет то, насколько они отражают реальную практику.

Ключевой навык — способность анализировать процессы, задавать правильные вопросы и сомневаться в очевидном



Новая практика судов

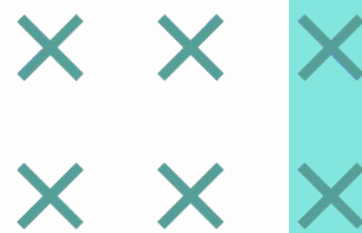
В открытом доступе оказалась база данных на 17 млн сотрудников ОАО «РЖД».

Апелляционная инстанция заняла новую позицию: сам факт утечки еще не означает вину компании, необходимо оценивать меры защиты, которые компания приняла объективно

Бумажная безопасность больше не работает. Нужно уметь подтверждать, что процессы реально выстроены

дело № А40-263206/25

Авторы



Печенкин Алексей Евгеньевич
Управляющий партнер IT Law
a.pechenkin@itlaw.me



Люмах Эдуарда Александровна
Ведущий юрист IT Law
E.lumakh@itlaw.me

